

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 7978 -
7979/2553

พนักงานอัยการจังหวัดนครราชสีมา โจทก์
นายเสกสรรหรือต่อ เทียมกระโทก กับ
พวก

จำเลย

ป.อ. มาตรา 90, มาตรา 91

พ.ร.บ.วิธีดำเนินการคุมความประพฤติตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ.2522 มาตรา
11, มาตรา 13

การที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้พนักงานคุมประพฤตีสืบเสาะและพินิจจำเลยทั้งสี่เพื่อ
ต้องการทราบข้อเท็จจริงนำมาประกอบดุลพินิจว่าสมควรกำหนดโทษแก่จำเลยทั้งสี่
สถานใด เพียงใด และเพื่อกำหนดวิธีการหรือเงื่อนไขอันสมควรและเหมาะสมที่จะ
ปฏิบัติต่อจำเลยทั้งสี่ต่อไปเท่านั้น มิใช่มีคำสั่งให้พนักงานคุมประพฤตีสืบพยานว่า
จำเลยทั้งสี่กระทำความผิดตามฟ้องหรือไม่ และการกระทำความผิดของจำเลยทั้งสี่
เป็นอย่างไร ทั้งศาลก็ไม่มีอำนาจสั่งให้พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติเช่นนั้น แม้ตาม
พ.ร.บ.วิธีดำเนินการคุมความประพฤติตาม ป.อ.ฯ มาตรา 13 ศาลจะมีอำนาจรับฟัง
รายงานของพนักงานคุมประพฤติตามมาตรา 11 โดยไม่ต้องมีพยานบุคคลประกอบ
ก็ตาม แต่เป็นการรับฟังเพื่อประกอบการพิจารณาเรื่องโทษและวิธีการที่จะดำเนินการ
แก่จำเลยทั้งสี่เท่านั้น มิได้เป็นการรับฟังในฐานะเป็นพยานหลักฐานที่จะนำมาวินิจฉัย
การกระทำที่จำเลยทั้งสี่มีเจตนาร่วมกันทำร้ายผู้เสียหายทั้งห้าโดยรวม ไม่ได้แยกว่า
ใครเป็นใคร อันเป็นการกระทำที่มีเจตนาเดียวกัน เป็นความผิดกรรมเดียวตาม ป.อ.
มาตรา 90 นั้น จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย เมื่อตามคำฟ้องของโจทก์บรรยายโดยชัด

แจ้งว่า จำเลยทั้งสี่กระทำความผิดฐานทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหลายกรรมต่างกันซึ่งความผิดทั้งห้าฐานเป็นคนละชั้นตอน อีกทั้งจำเลยทั้งสี่ก็ให้การรับสารภาพตามฟ้องถือว่าจำเลยทั้งสี่มีเจตนากระทำความผิดต่อผู้เสียหายทั้งห้าแยกออกจากกัน การกระทำของจำเลยทั้งสี่จึงเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ตาม ป.อ. มาตรา 91

คดีทั้งสองสำนวนนี้ ศาลชั้นต้นสั่งให้รวมพิจารณาเป็นคดีเดียวกัน โดยให้เรียกโจทก์ทั้งสองสำนวนว่า โจทก์ เรียกจำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 ในสำนวนแรกว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 ตามลำดับ และเรียกจำเลยในสำนวนหลังว่า จำเลยที่ 4

โจทก์ทั้งสองสำนวนฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสี่ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 295, 371, 83, 91 พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.2490 มาตรา 7, 8 ทวิ, 72, 72 ทวิ

จำเลยทั้งสี่ให้การรับสารภาพในข้อหาพร้อมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นให้ได้รับอันตรายแก่กาย แต่ให้การปฏิเสธในข้อหาใช้อาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับใบอนุญาตและข้อหาพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมือง หมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับใบอนุญาตก่อนสืบพยาน โจทก์จำเลยทั้งสี่ขอถอนคำให้การเดิมและให้การใหม่เป็นรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสี่มีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.2490 มาตรา 7, 8 ทวิ วรรคหนึ่ง, 72 วรรคหนึ่ง, 72 ทวิ วรรคสอง ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา

295, 371 ประกอบมาตรา 83 การกระทำของจำเลยทั้งสี่เป็นความผิดหลายกรรม
ต่างกัน ให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 91 ฐานมีอาวุธปืน จำคุกคนละ 1 ปี ฐานพาอาวุธปืนเป็นกรรมเดียวผิดต่อ
กฎหมายหลายบท ให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ ซึ่งเป็นกฎหมายบทที่มี
โทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 จำคุกคนละ 6 เดือน ฐาน
ทำร้ายร่างกายผู้อื่นคนละ 5 กระทง จำคุกกระทงละ 4 เดือน รวมจำคุกคนละ 1 ปี
26 เดือน จำเลยทั้งสี่ให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทา
โทษ ลดโทษให้กระทงละกึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก
คนละ 19 เดือน

จำเลยทั้งสี่อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิจารณาแก้เป็นว่า ในความผิดฐานมีอาวุธปืน จำเลยทั้งสี่มี
ความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง
และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.2490 มาตรา 7, 72 วรรคสาม ลงโทษจำคุกคนละ 6
เดือน ความผิดฐานทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กาย เป็นการ
กระทำความผิดเดียว จำคุกจำเลยทั้งสี่คนละ 4 เดือน รวมกับโทษฐานพาอาวุธปืนแล้ว
จำคุกคนละ 16 เดือน ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คง
จำคุกคนละ 8 เดือน นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "มีปัญหาข้อกฎหมายที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่าการ
กระทำของจำเลยทั้งสี่ในความผิดฐานทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้เกิดอันตราย
แก่กายเป็นความผิดหลายกรรมต่างกันหรือไม่ โดยโจทก์ฎีกาว่า ฟ้องโจทก์บรรยาย
แจ้งชัดแล้วว่าจำเลยทั้งสี่ร่วมกันใช้กำลังประทุษร้ายผู้เสียหายทั้งห้า โดยแยกการกระ

ทำของจำเลยทั้งสี่กับพวกว่าร่วมกันทำร้ายผู้เสียหายแต่ละรายอย่างไร การกระทำ
ของจำเลยทั้งสี่จึงเป็นการกระทำผิดหลายกรรมต่างกัน และการที่ศาลอุทธรณ์ภาค 3
นำรายงานการสืบเสาะและพินิจของพนักงานคุมประพฤติที่ว่าจำเลยทั้งสี่ร่วมกันเข้า
รวมทำร้ายผู้เสียหายทั้งห้ามาพิจารณาประกอบคำวินิจฉัยว่าจำเลยทั้งสี่มีเจตนาร่วมกัน
ทำร้ายผู้เสียหายทั้งห้าโดยรวมไม่ได้แยกว่าใครเป็นใคร อันเป็นการกระทำที่มีเจตนา
เดียว จึงเป็นความผิดกรรมเดียวนั้น เป็นการฟังข้อเท็จจริงนอกสำนวนและจะนำข้อ
เท็จจริงจากรายงานการสืบเสาะและพินิจมารับฟังในฐานะพยานหลักฐานเพื่อประกอบ
การวินิจฉัยการกระทำที่จำเลยทั้งสี่ถูกฟ้องไม่ชอบด้วยกฎหมาย เห็นว่า คดีนี้โจทก์
ฟ้องว่าจำเลยทั้งสี่กับพวกร่วมกันชกต่อยและเตะผู้เสียหายที่ 1 หลายครั้ง ถูกที่
ใบหน้าและลำตัว และใช้ด้ามปืนเป็นอาวุธตีทำร้ายผู้เสียหายที่ 1 อย่างแรง 2 ครั้ง จน
เป็นเหตุให้ผู้เสียหายที่ 1 ได้รับอันตรายแก่กาย จำเลยทั้งสี่กับพวกร่วมกันชกต่อย
เตะ และกระแทกผู้เสียหายที่ 2 หลายครั้ง ถูกที่บริเวณใบหน้าและลำตัว จนเป็นเหตุ
ให้ผู้เสียหายที่ 2 ได้รับอันตรายแก่กาย จำเลยทั้งสี่กับพวกร่วมกันชกต่อยและเตะผู้
เสียหายที่ 3 หลายครั้ง ถูกที่ใบหน้า ลำตัวและใช้ด้ามอาวุธปืนตีทำร้ายผู้เสียหายที่ 3
อย่างแรงหลายครั้ง ถูกที่ใบหน้า จนเป็นเหตุให้ผู้เสียหายที่ 3 ได้รับอันตรายแก่กาย
จำเลยทั้งสี่กับพวกร่วมกันชกต่อยและเตะผู้เสียหายที่ 4 หลายครั้ง ถูกที่ใบหน้าและ
ลำตัว จนเป็นเหตุให้ผู้เสียหายที่ 4 ได้รับอันตรายแก่กาย และจำเลยทั้งสี่กับพวก
ร่วมกันชกต่อยและเตะผู้เสียหายที่ 5 หลายครั้ง ถูกที่ใบหน้าและลำตัว จนเป็นเหตุให้ผู้
เสียหายที่ 5 ได้รับอันตรายแก่กาย จำเลยทั้งสี่ให้การรับสารภาพตามฟ้อง โจทก์
จำเลยทั้งสี่แถลงไม่ตั้งใจสืบพยาน ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้สืบเสาะและพินิจจำเลยทั้งสี่
ก่อนพิพากษา ซึ่งจำเลยทั้งสี่ทราบรายงานการสืบเสาะและพินิจแล้วไม่ค้านศาลชั้นต้น
จึงพิพากษาโดยไม่สืบพยานหลักฐานต่อไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา มาตรา 176 วรรคหนึ่ง แล้วลงโทษจำเลยทั้งสี่ตามฟ้อง การที่ศาลชั้นต้นมีคำ
สั่งให้พนักงานคุมประพฤตีสืบเสาะพินิจจำเลยทั้งสี่เพื่อต้องการทราบข้อเท็จจริงนำมา

ประกอบดุลพินิจว่าสมควรกำหนดโทษแก่จำเลยทั้งสี่สถานใด เพียงใด และเพื่อกำหนดวิธีการหรือเงื่อนไขอันสมควรและเหมาะสมที่จะปฏิบัติต่อจำเลยทั้งสี่ต่อไปเท่านั้น มิใช่มีคำสั่งให้พนักงานคุมประพฤติสืบพยานว่าจำเลยทั้งสี่กระทำความผิดตามฟ้องหรือไม่ และการกระทำความผิดของจำเลยทั้งสี่เป็นอย่างไรทั้งศาลก็ไม่มีอำนาจสั่งให้พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติเช่นนั้น แม้ตามพระราชบัญญัติวิธีดำเนินการคุมความประพฤติตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ.2522 มาตรา 13 ศาลจะมีอำนาจรับฟังรายงานของพนักงานคุมประพฤติตามมาตรา 11 โดยไม่ต้องมีพยานบุคคลประกอบก็ตาม แต่ก็เป็นการรับฟังเพื่อประกอบการพิจารณาเรื่องโทษและวิธีการที่จะดำเนินการแก่จำเลยทั้งสี่เท่านั้น มิได้เป็นการรับฟังในฐานะเป็นพยานหลักฐานที่จะนำมาวินิจฉัยการกระทำที่จำเลยทั้งสี่ถูกฟ้องด้วย จึงนำข้อเท็จจริงจากรายงานของพนักงานคุมประพฤติมาเป็นเหตุวินิจฉัยว่าการกระทำของจำเลยทั้งสี่เป็นกรรมเดียวหรือไม่ได้ ดังนั้น การที่ศาลอุทธรณ์ภาค 3 นำข้อเท็จจริงจากรายงานของพนักงานคุมประพฤติที่ว่าจำเลยทั้งสี่ร่วมกันเข้ารวมทำร้ายผู้เสียหายทั้งห้าแล้ววินิจฉัยว่าการกระทำผิดของจำเลยทั้งสี่มีเจตนาร่วมกันทำร้ายผู้เสียหายทั้งห้าโดยรวม ไม่ได้แยกว่าใครเป็นใคร อันเป็นการกระทำที่มีเจตนาเดียวกัน จึงเป็นความผิดกรรมเดียวซึ่งต้องลงโทษเพียงกระทงเดียวตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 นั้น จึงเป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมาย เมื่อตามคำฟ้องของโจทก์บรรยายโดยชัดแจ้งว่าจำเลยทั้งสี่กระทำความผิดฐานทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหลายกรรมต่างกันโดยแยกเป็น 5 ข้อ ซึ่งความผิดทั้งห้าฐานเป็นคนละขั้นตอนอีกทั้งจำเลยทั้งสี่ก็ให้การรับสารภาพตามฟ้อง ถือได้ว่าจำเลยทั้งสี่มีเจตนากระทำความผิดต่อผู้เสียหายทั้งห้าแยกออกจากกัน การกระทำของจำเลยทั้งสี่จึงเป็นความผิดหลายกรรมต่างกันตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 3 ฟังข้อเท็จจริงตามรายงานการสืบเสาะและพินิจของพนักงานคุมประพฤติแล้วลงโทษจำเลยทั้งสี่เป็น

กรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบทนั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วยฎีกาของโจทก์ฟัง
ขึ้น"

พิพากษาแก้เป็นว่า ความผิดฐานทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้เกิดอันตราย
แก่กายเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน จำคุกจำเลยทั้งสี่คนละกระหนงละ 4 เดือน
รวม 5 กระหนง เป็นจำคุกคนละ 20 เดือน ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 78 คงจำคุกคนละ 10 เดือน เมื่อรวมกับโทษในความผิดฐานมีและพา
อาวุธปืนแล้วเป็นจำคุกคนละ 16 เดือน นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาล
อุทธรณ์ภาค 3

(อนัน ชุมวิสูตร-วรพจน์ วิไลชนม์-นิพนธ์ ใจสำราญ)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักวิชาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>